El objeto de la actividad económica

Tema 3 (diap. 1–22)

1 Derecho real / de crédito

diap. 2–3

- **D° real** (*res* = cosa): relación **directa titular–cosa**; **gozar**, **disponer** y **reivindicar**
- **D° de crédito**: exigir a otra persona una **prestación** (dar, hacer o no hacer)
- Real: **absoluto**, *erga omnes* (frente a todos); se **consolida** al ejercerlo
- Crédito: **relativo**, solo frente al deudor; se **extingue** al cumplirse

2 La propiedad

diap. 4–6

- **Art. 33 CE**, limitada por la **función social** y la expropiación
- **Art. 348 CC**: gozar y disponer sin más límites que las leyes + **acción para reivindicar**
- **Plena** (propiedad) / **limitada** sobre cosa ajena (usufructo, servidumbre, tanteo…)
- Facultades: **goce** (usar, consumir, frutos), **disposición** (vender, ceder, gravar) y **reivindicación** (pedir al juez la devolución)

3 Modos de adquirir

diap. 7–8

- Art. 609 CC
- **Originarios**, sin titular anterior: **ocupación** (*res nullius*), **accesión** y **usucapión** (posesión continuada)
- **Derivativos**, del titular anterior: **donación**, **sucesión** *mortis causa* y **tradición**
- Tradición: **título** (contrato) + **modo** (entrega o escritura pública)

4 Propiedad intelectual

diap. 9–11

- Art. 20.1 b) CE, arts. 428–429 CC y **TRLPI**
- Objeto **inmaterial**, **temporal** y de **explotación exclusiva**
- Obra: creación **original** exteriorizada; autor: **persona natural**
- Duración: **vida del autor + 70 años**
- Facultades **morales** (irrenunciables e intransmisibles: divulgación, autoría) y **económicas** (explotación y remuneración)

5 Derechos reales limitados

diap. 12–17

- **De goce:**
  - **Usufructo** (disfrutar conservando la forma; **nudo propietario**), **servidumbre** (predio sirviente → dominante), **superficie** (hasta 99 años), vuelo y **multipropiedad**
- **De garantía: refuerzan un crédito**
  - Personales (fianza, aval) o reales (**prenda**, **hipoteca**, anticresis)
  - **Prenda**: mueble, **con** desplazamiento de la posesión. **Hipoteca**: inmueble, **sin** desplazamiento; **escritura + inscripción**
  - **Pacto comisorio prohibido**; el deudor sigue respondiendo con todo su patrimonio
  - Hipoteca **accesoria**: pagada, hay que **cancelarla** en el Registro; ejecutarla no extingue la deuda automáticamente
- **De adquisición:**
  - **Tanteo** (antes de vender), **retracto** (después) y **opción de compra** (plazo y precio pactados; leasing)

6 Registro de la Propiedad

diap. 18–22

- Inscribe actos sobre dominio y derechos reales de **inmuebles**: **publicidad**
- Inscripción **voluntaria y declarativa**; **constitutiva** en hipoteca y superficie
- Solo **documentos públicos** (y algunos derechos personales: arrendamientos, opciones)
- **Folio real** por finca; **inmatriculación** = primera inscripción
- **Prioridad** (*prior tempore potior iure*) y **calificación** del registrador (recurso a la DGSJFP)
- Efectos *erga omnes* y **legitimación** (se presume cierto)
- **Tercero hipotecario** (art. 34 LH): buena fe, oneroso, de quien figura inscrito, inscribe y contrato válido → **no le afecta lo no inscrito**